



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית הסדרש 'חזוה דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' ל' ניסן תשפ"ב

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 148

פרשת אמור

יסודות איסור טלטול מוקצה (הלכות מוקצה ב')

נושאי השיעור: נגיעה במוקצה בשבת | נענוע מוקצה בשבת | שיטת רבי שמעון באיסור מוקצה | כלב נחיה לעיורים בשבת | נגיעה בבעלי חיים בשבת | מוקצה מחמת חסרון כיס | לקיחת מוצרי מזון ללא תשלום מחנות בשבת | איסור מוקצה ביום טוב | מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא | מוקצה מחמת מיאוס

בו הוא לדפוק מסמרים, לתקן דברים וכיו"ב, דהיינו שהוא כלי שמלאכתו לדברים שאסור לעשותם בשבת. מאידך, ניתן להשתמש עם הפטיש גם כדי לשבור אגוזים. דהיינו דבר היתר. אבל כיון שעיקר השימוש הרגיל של פטיש הוא במלאכת איסור לכן נחשב לכלי שמלאכתו לאיסור.

והנה נתבאר בשיעור הקודם שכלי שמלאכתו לאיסור הוא גזירה נפרדת מכל גזירות של מוקצה שנגזרו בזמן נחמיה. שבתחילה הגזירה היתה על כל הכלים, אך בסופו של דבר חכמים קבעו בכלי שמלאכתו לאיסור דברים מסוימים לקולא. והקולא היא שמותר לטלטלו לצורך גופו או לצורך מקומו. והכוונה 'צורך גופו' היינו להשתמש בו כגון לשבור אגוזים בפטיש. שהשימוש הזה הוא נקרא צורך גופו והוא מותר. ו'צורך מקומו' היינו שהפטיש הזה מונח במקום שאני זקוק לאותו מקום, כגון שמונח על המיטה ורוצה לישון עליה וכיו"ב [- 'צורך מקומו' הוא יותר קל מאשר 'צורך גופו', כך רואים בדברי חז"ל לגבי בסיס לדבר האסור, ועוד], שמותר לטלטלו עבור כך. אבל בכל זאת לא התירו לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור 'מחמה לצל' דהיינו, אם יש כלי שמלאכתו לאיסור שנמצא בשמש ועלול להתקלקל, ורוצה להכניסו למקום צל, והיינו שמה שרוצה לטלטל את הכלי הוא עבור הכלי בעצמו. לשמור עליו. או כגון שמונח במקום שעלול להיגנב או להישבר וכל כיו"ב. כל דבר שעיקרו הוא עבור שמירה על הכלי הוא נקרא 'מחמה לצל', ואסור.

לעומת זאת כלי שמלאכתו להיתר, כגון כוס שעיקר שימושה הוא לשתייה, אולם פעמים ומשתמש עם הכוס כדי להניח בתוכה מטבעות וכיו"ב שזה דבר איסור. אך כיון שעיקר השימוש בכוס הוא להיתר הרי שמותר לטלטלה גם מחמה לצל. אם כן כותב התרומת הדשן, שמה שכתב בירושלמי שאסור להניח כלי על הביצה, סיבת האיסור שהנה מה שמניח כלי על הביצה הוא כדי לשמור עליה, ממילא מה שמשתמש בכלי הוא עושה פעולה של מחמה לצל. שמירה על הביצה וזה באמת אסור. כלומר, לפי דבריו האיסור נובע רק בגלל שמתכוין לטובת הביצה.

נמצא לפי זה שהתרומת הדשן מיקל יותר מהמגיד משנה. שהנה לפי המגיד משנה אם הביצה תתנועע זה אסור. אך לפי התרומת הדשן, עיקר הבעיה היא עצם הפעולה שעושה כדי לשמור את המוקצה. כיון שבכך זה איסור טלטול מחמה לצל. ויש בנושא הזה שיטה של ספר הבתים ואכמ"ל.

ה. סתירה בדברי מרן השלחן ערוך

הפוסקים מאריכים לדון בנושא הזה, הסיבה לכך, שהנה כאשר יש שאלה הלכתית אנחנו מסתכלים מה כתב מרן בשלחן ערוך. אולם בנידון הזה מרן בבית יוסף (סימן טז) מביא שני דעות. ובשלחן ערוך (סימן



ד. ביאור התרומת הדשן בדברי הירושלמי

התרומת הדשן (סימן טז) כתב לבאר באופן אחר, וכדי להבין את דבריו יש להקדים. הנה 'כלי שמלאכתו לאיסור' כגון פטיש, שעיקר השימוש

א. ראיה שמותר לגעת במוקצה כאשר אינו מטלטלו

נמשיך לברר את היסודות של דיני מוקצה. הנה יש לדון אם מותר לגעת בחפץ שהוא מוקצה. מצד אחד יש ראיה להתיר, ומצד שני יש ראיה לאסור. נתחיל עם הראיה להתיר.

איתא במסכת שבת (מג.) שאדם שנפטר ועדיין לא קברו אותו בשבת הוא נקרא מוקצה. כיון שמת אינו יכולים להשתמש בו. אולם שנינו במשנה (סג. טז.) שמה שצריך לעשות לכבוד המת - עושים אפילו בשבת. כגון לשפוך עליו מים וכיו"ב. ובלבד שלא יזיז בו אבר שאסור. אלא אם כן כמו שנתבאר בשיעור בשבוע שעבר, שהמת נמצא בשמש או במקום שזה לא טוב בשבילו להיות שם, שמותר להזיזו באופן שמניחים עליו כיכר לחם ואגב הכיכר מזיזים אותו. אבל סתם לטלטל את המת בלי צורך ממש אסור. מלשון המשנה הזו נראה שרק להזיז אסור אבל עצם הנגיעה במת למרות שהוא מוקצה, מותרת. אם כן מותר לגעת במוקצה. ואכן המתבונן שם בסוגיא ובראשונים, כולם מבארים כן. וזו ראיה חזקה מאד שמותר לגעת במוקצה.

ב. ראיה מהירושלמי לאסור נגיעה במוקצה בשבת

מאידך גיסא בתלמוד ירושלמי איתא בכמה מקומות (נפילה פ"ה ה"א), לגבי ביצה שנוולדה ביום טוב שהיא מוקצה ואסור לטלטלה, שאסור לכסות את הביצה בכלי שמא יגע בה. הרי לנו שהירושלמי סבר שאסור לגעת בביצה משום שהיא מוקצה. אם כן יש להוכיח שאסור לגעת במוקצה. אכן הרבה ראשונים מביאים את דברי הירושלמי הללו. אולם חלק מהראשונים שמביאים את הירושלמי הזה כותבים שמותר לגעת במוקצה בתנאי שלא יטלטלו. על כרחינו לומר שאין לזה קשר.

ג. ביאור דברי הירושלמי

המגיד משנה על הרמב"ם (פרק כה מהלכות שבת הלכה כג) מביא את הירושלמי ותמה עליו, היכן שמענו על הביצה הזו שהיא מוקצה? הוא לא מביא ראיות, הוא רק כותב בפשיטות שהמוקצה לא אסור בנגיעה. ואת דברי הירושלמי הללו מבאר המגיד משנה, שהסיבה שאסור בביצה לכסותה בכלי, משום שהביצה היא עגולה, וממילא כאשר יכסה את הביצה בכלי הכלי יגע בביצה והיא תזוז. ממילא האיסור הוא מהתזוזה של הביצה. ככל טלטול מוקצה.

הרמב"ם בפירוש המשניות מגדיר, שרבי שמעון לא סבר כמה ממיני המוקצה. כלומר שמה שהגמרא אמרה שרבי שמעון לית ליה מוקצה, היינו לעניין אותו הנושא המדובר שם, אבל במוקצה אחר כן יש לו.

ונבאר את עיקרי סוגי המוקצה החשובים אם רבי שמעון סובר את המוקצה הזה או לא. [- ולא אכנס לפרטים כי על כל אחד יש דיון ואכמ"ל]. הנה 'מוקצה מחמת איסור' דהיינו דבר שהוא מוקצה מחמת איסור שעושים עמו. כגון נר דולק על כלי, כאשר הנר כבה הכלי הוא רק בסיס לדבר האסור, בזה דעת רבי שמעון שאין בכלי הזה מוקצה. ולהלן יבואר. אבל 'מוקצה מחמת גופו' כגון אבנים עפר וכיו"ב [- מה הוא יעשה עם האבנים? יורוק על מכוניות בשבת? זה גם מוקצה, והוא גם מחלל שם שמים. ויכול להיות שעובר על איסור דאורייתא של שימוש במוקצה!] כל דבר שאינו כלי ולא משתמשים בו, רבי שמעון מודה בבירור שהוא מוקצה.

י. החזקת כלי בשבת

יש טלטול שזה יותר קל מאשר שימוש במוקצה. הנה ראיתי כאן בשכונת 'הר נוף' שיש דבר חדש, אנשים שיש להם כלי. ובבילוי מוציאים אותו למרפסת [- כדי לדאוג לכך שבטוח אף אחד מהשכנים לא יוכל לישון...]. והנה ראיתי אדם אחד שיש לו כיפה על הראש, והוא הולך בשבת לטייל עם הכלב. ובאמת אין בזה בעיה, וגם לקחת את הרצועה של הכלב לכאורה אין איסור כי אינה מוקצה. בוודאי אם הוא צריך שהכלב ילך עימו, עיור למשל, שיש לו את הרצועה של הכלב נחיה שמותר. אבל באדם סתם יכול להיות שהרצועה הופכת להיות חלק מהכלב, ויש לדון לכאורה אם הרצועה אינה מוקצה. אבל אני ראיתי אדם אחד שהולך עם הכלב, והכלב עומד ולא רוצה ללכת, ובליית ברירה הוא לוקח את הכלב ומרים אותו. ואני אמרתי לו מיד 'סליחה, אתה שומר מצוות? אתה יודע שלכל הדעות זה מוקצה? כלב זה מוקצה בשבת! הוא הסתכל עלי כאילו נפילתי מהירח... וכי זה הכלב שלי?! זה הילד שלי! כמו שילד הוא לא מוקצה גם כלב אינו מוקצה... אבל בעלי חיים הם מוקצה בשבת. אכן לגבי יום טוב אם זה כבש או תרנגולת שרוצה לשחוט, אינם מוקצה, כי הם מיועדים לאכילה.

יא. ממוקצה מחמת גופו ומחמת חסרון כיס

'מוקצה מחמת גופו' - רבי שמעון סובר שהוא מוקצה בשבת. ואין על כך מחלוקת. והנה 'מוקצה מחמת חסרון כיס' היינו שלדוגמא יש לי בבית כלים יקרים מאד העשויים קריסטל, ואני משתמש בהם בעיתים מאד רחוקות. כאשר יש איזה אירוע גדול בבית וכיו"ב. והנה בשבת אחת באמצע השבת פתאום הגיעו אלי אורחים נכבדים, תלמידי חכמים גדולים הדור, ואני רוצה לכבדם ולהגיש לפנייהם ככלי קריסטל הללו שכל אחד עולה 500 דולר, אסור לעשות כן. כיון שהם מוקצה מחמת חסרון כיס. הקציתי אותם מדעתי מחמת חסרון כיס שאני חס עליהם. כלומר שלמרות שהכלי הוא של היתר, אבל כיון שאני לא משתמש בו אני מקצה אותו מדעתי, בגלל שהוא יקר. ודוגמא לדבר מי שיש לו חנות נעליים, ונעליים אלו נועדו למכירה בכדי להתפרנס, ולא בכדי שילבש את הנעליים. והנה נקדעו לו בשבת הנעליים ורוצה ללכת לקחת נעליים חדשות מהחנות ולשלם אחר כך בהקפה - אסור בשבת. כי זה מוקצה מחמת חסרון כיס. ורבי שמעון מודה שגם בזה זה נקרא מוקצה.

יב. מחשבה חיובית ומחשבה שלילית

למעשה החתם סופר מגדיר בהגדרה קולעת את ההבדל בין רבי שמעון לרבי יהודה, מתי רבי שמעון מודה לרבי יהודה ומתי חולק עליו. שלפי רבי יהודה כדי שזה לא יהיה מוקצה, צריך לחשוב מראש שרוצה להשתמש בו. צריך 'מחשבה חיובית' לפני שבת. ובשבת עצמה זה כבר מאוחר. לעומת זאת לפי רבי שמעון מספיק שאין לך 'מחשבה שלילית' - מחשבה שמקצה את המוקצה מראש, ממילא זה לא אסור. כדי לאסור צריך מחשבה לאסור. זהו היכווח על רגל אחת...

והנה לגבי 'מוקצה מחמת גופו' שרבי שמעון מחמיר, זה ברור, כיון שאם זה דבר שאין לו שימוש, לא רגילים להשתמש בו, הרי יש בזה מחשבה שלילית שלא להשתמש בהם. כמו כן 'מוקצה מחמת חסרון כיס', שהם כלים יקרים או כלים שעומדים לסחורה וכיו"ב, הרי שהוא מקצה אותם מדעתו שלא להשתמש בהם בשבת, יש כאן מחשבה שלילית. כדי להוציא את הכלים הללו ממחשבה שלילית צריך קודם השבת לחשוב שהוא מייחד אותם לשימוש מלפני השבת. ובזה גם רבי שמעון מודה שיש מוקצה.

יג. לקחת מוצרי מזון ממכולת בשבת

אכן אם לדוגמא יש אדם שמתגורר סמוך למכולת, ובשבת הוא רוצה מצרכים, פירות ירקות וכיו"ב, שחסרים לו, ובעל המכולת מאמין לו ונותן לו את המפתחות. מוצרי מזון שעומדים לסחורה אינם נקראים 'מוקצה מחמת חסרון כיס', כיון שיש הבדל בין כלים לבין מוצרי מזון. והסיבה לכך, מכיון שאדם לא קונה כל יום כלים חדשים וכן בגדים וכיו"ב, אבל פירות ושאר דברי מאכל, אם פתאום רוצה לאכול משהו אחר, או באופן שאין לו

שם ספיקא מה) כותב: "דבר שהוא מוקצה מותר ליגע בו ובלבד שלא יהא מנענע אפילו מקצתו". דהיינו כמו המגיד משנה, שהעיקר שלא ינענעו. והנה להלן בסימן ש"י (ספיקא) כותב מרן ז"ל: "כל דבר שאסור לטלטלו אסור ליתן תחתיו כלי כדי שיפול לתוכו". דהיינו שיש דבר מוקצה שנופל והוא רוצה שיפול לתוך כלי, שמניח מתחתיו כלי כדי שהמוקצה יפול לתוכו. וזה אסור משום שזה נקרא 'מבטל כלי מהיכנו'. והיינו שהכלי הזה נעשה ל'בסיס לדבר האסור' והכלי הזה נעשה מוקצה. וממשיך מרן: "אבל מותר לכפות עליו כלי ובלבד שלא יגע בו". ולכאורה מפני מה מרן לא כותב 'שלא ינענעו', אלא הוא כותב בסתם 'שלא יגע בו'. לכאורה יש בזה סתירה בדעת מרן. מחמת זה הפוסקים מאריכים לדון וליישב את דברי מרן השלחן ערוך.

ו. משמעות שיטת הרמ"א אם מותר לגעת במוקצה

והנה הרמ"א (פנינו שם ס"ג) כותב וז"ל: "כל מוקצה אינו אסור אלא בטלטול, אבל בנגיעה בעלמא שאינו מנדנדו שרי". ע"כ. הרי לנו בפירוש שסבר כמו המגיד משנה. שהאיסור הוא לטלטל את המוקצה אבל לא לנגוע. ומשום כך מותר לגעת במנורה שבבית הכנסת כאשר הנרות דולקות, או בתנור שהאש דולקת בו משום שהרי אינו מטלטלו - רק נוגע. אכן גם הרמ"א בעצמו לעניין נרות שבת (פנינו שם ס"ג) כותב וז"ל: "ואסור ליגע בנר דולק כשהוא תלוי אך על פי שאינו מטלטלו ואין בו משום מוקצה בנגיעה בעלמא, מכל מקום אסור פן יתנדנד קצת מנגיעתו ויטה". כלומר שהחשש בנגיעה הוא 'שמא יתנדנד ויטה' - שאז הוא איסור דאורייתא. ומשמע שאם אין חשש של 'שמא יטה' אין חשש שיתנדנד, אם כן נראה שגם בדבריו הדין לא ברור, אם מותר לגעת או לא. המגן אברהם כתב על כך בכמה מקומות. וגם בדבריו יש לדון לכאורה אם לא סותר עצמו. זה נושא מאד מסובך.

ז. הלכה למעשה

למסקנת הדברים, כמה מגדולי הפוסקים הלכו בשיטת המגיד משנה. הנה בספר חידושי הריב"ן עמ"ס שבת (ס"ג) כותב כן [הוא רבינו יהודה בר בנימין ענו. שבדור האחרון הדפיסו את החידושים שלן]. והוא כותב להוכיח שהמוקצה מותר בנגיעה משום שהנה חז"ל אסרו באמת רק להזיזו. אבל הוא מוסיף, שאם יש חשש שיתנענע הרי שאסור גם לגעת. וכך כתבו רבינו עובדיה מברטנורא (שם פכ"ג מ"ה). והרדב"ז בתשובותיו. לפיכך כך נוקטים להלכה. ובאמת המתבונן בדברי האחרונים יראה שכולם עוסקים כיצד לבאר את הירושלמי, משמע שבפשיטת הנגיעה במוקצה היא מותרת.

ח. להישען על מכונית בשבת

לפיכך יש לנו ללמוד שאם אדם הולך בדרך, ויש לפניו אבן גדולה, ורוצה לשבת על האבן. והנה האבן הזו אסורה בטלטול. זה נקרא 'מוקצה מחמת גופו', בכל זאת מותר לשבת על האבן. כיון שאין בזה חשש מאיסור נגיעה במוקצה. מוקצה אינו אסור בהנאה. וכותב המגן אברהם עוד, שאף אם האבן אינה מספיק גדולה, ואפשר והיא תדנדנד קצת - אין בזה איסור, כיון שנדנדו היינו שמנדנדו ביד, אבל לשבת ובכך לנדנד זה נקרא 'טלטול בגופו', ומותר.

במשנה במסכת שבת (קכ"ג) איתא, שהיו כמה תנאים באוניה בשבת, והם רצו לצאת מהאוניה בשבת ובא הגוי ועשה כמין גשר - כבש לרדת דרכו מהאוניה ליבשה. והם ירדו עליו. והגמרא דנה בזה משום הנאה ממלאכת גוי. ולכאורה יש לשאול הלא הגשר הזה הוא דבר נייד ואינו מחובר לכלום, ולכל הדעות הוא מוקצה. אם כן כיצד התנאים השתמשו עימו. אלא יש לומר, שכיון שהם רק דרכו עליו - הרי שהנאה כזו ממוקצה מותרת. ובכן אם אדם ילך ברחוב, ורוצה לישען על מכונית שעומדת [- יכול להיות שבעל הבית אינו מסכים לכך, אך מסתמא אנשים לא איכפת להם שישענו על המכונית שלהם. אבל יש לשים לב שיש מכוניות שאם יישען עליהם מיד מתחילה אזעקה, ואסור] והנה אם כאשר נשען עליה היא מתנדנדת, זה אסור, כיון שהוא מנדנד את המוקצה. אך אם כאשר נשען עליה אינה מתנדנדת מותר להישען עליה. ואין כל חשש.

ט. רבי שמעון לית ליה איסור מוקצה

הנה איסור טלטול מוקצה במסכת שבת הוא מפוזר מאוד. בפרק שני ובעיקר בפרק שלישי, פרק כירה, שם מדובר הרבה על טלטול נרות דולקים, וכן בפרק י"ז פרק כל הכלים כולו מדבר על מוקצה. וכן יש פרק מפנין (פ"ק י"ט) שיש שם הרבה מדיני מוקצה. ובסוף המסכת בדפים האחרונים יש הרבה על איסור מוקצה. ויש מקומות שמרוכז הרבה הלכות ויש שהן מפוזרות. והנה כמעט כל הדינים של מוקצה מחמת איסור נמצאים בפרק כירה. לעומת זאת מסכת ביצה מלאה כולה בענייני מוקצה. ומי שלומד את המסכתות הללו יכול להתבלבל, והדבר הראשון שנתקלים בו הוא שרבי שמעון לית ליה מוקצה - דהיינו שלפי רבי שמעון אין דין של מוקצה. ואילו לרבי יהודה יש דין של מוקצה. והאמת שמי שלומד את סוגיות הש"ס מבחין שזה לא כך. מפני שיש דברים שחושבים שזה מוקצה אולם לרבי יהודה אינם מוקצה, לעומת זאת יש דברים שחושבים שזה לא מוקצה וגם לפי רבי שמעון הם מוקצה.

שבת, והנר הזה אמור לדלוך עד מוצאי שבת, והנה בשבת בבוקר פתאום הנר כבה. בכגון דא גם לפי רבי שמעון הכלי ישאר מוקצה, כיון שהאדם מקצה את הכלי עד מוצאי שבת. והוא הסיח את דעתו ממנו. והרי זה כאילו היתה לו מחשבה מפורשת לאסור אותו. הגמרא (שבת מה) נותנת לכך דוגמא בגרורות וצימוקים, שבזמנם היו לוקחים תאנים וצימוקים או ענבים [- כיום אצלנו היהודים לא עושים את זה, אצל הערבים זה מאד מצוי], והיו מייבשים אותם למען יעמדו ימים רבים שיהיה לו לאכול. היו מעלים אותם לגג לייבש אותם בשמש. והנה בתחילה הפירות הללו היו מסריחים, הם נראים רקובים ויש להם ריח לא נעים, אין אדם שמעז לאוכלם כך. ממילא הרי הפירות הללו יש להם כאילו מחשבת שלילית שלא לאוכלם. וזה מה שאמרו בגמרא שם 'מודה רבי שמעון בגרורות וצימוקים'. והנה יש לדון מה יהיה הדין לפי רבי שמעון אם במהלך השבת פתאום היתה שמש חזקה מאד, הוא גר באיזה מקום שיש 04 מעלות כמו ירושלים בקיץ, והנה הפירות התייבשו לגמרי. שהדין הוא שאסורים באכילה בשבת גם לפי רבי שמעון. משום דמגו דאתקצאי לבין השמשות אתקצאי לכולי יומא. יש כאן מחשבת שלילית. ואם נתבונן בכל המחלוקות במוקצה נראה את ההבחנה הזו בין רבי יהודה לרבי שמעון אם היתה מחשבה חיובית או מחשבה שלילית.

י. מוקצה מחמת מיאוס

והאמור לגבי יום טוב שהלכה כרבי יהודה היינו במוקצה של חסרון הכנה. דהיינו שזה דבר שהוא ראוי לשימוש רק שצריך להכין אותו. למשל פירות שמיועדים למכירה וכיו"ב. ויש דוגמא נוספת 'מוקצה מחמת מיאוס' כלומר למשל, דוגמא שהגמרא נותנת (שבת קמג), פעם הם היו מדליקים נרות לשבת בנרות של חרס [- בניגוד להיום שיש כל כך הרבה כלים ובזול מאד] ולאחר ששמים בכלי חרס שמן ומדליק בו את הנר, הוא נעשה מאוס ואנשים זורקים אותו, הכלי הזה נקרא 'מוקצה מחמת מיאוס'. [- ואינו דומה לכלים שנועדו בשביל שירותים לילדים קטנים וכיו"ב, ששם זה בשביל כבוד הבריות חכמים התירו באופנים מסוימים. נדבר על כך בשיעורים הבאים] כמו כן בזמנם היו לוקחים כלים עמם מקיזים דם לבריות [- גם היום יש דבר כזה, מחט שהיא צינור שעל ידה שואבים דם מן הגוף], זה מאוס ביותר, זה יותר גרוע מנרות, זה לא ראוי לשימוש כלל [- במיוחד בדורנו שהתגלה כל הנושא של ההגינה ושל החיידקים והוירוסים וכו'].

והנה אם יבוא אחד ויאמר שעבורו זה לא מאוס, ומצידו הוא רוצה להשתמש בנר של החרס שוב פעם, יש לדון האם צריך שתהיה מחשבה חיובית או העיקר שאין מחשבה שלילית. זו מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. מן השלחן ערוך בהלכות שבת (סא) פוסק שאין פירות מוקצה למה כי הלכה כרבי שמעון לגבי מוקצה של חסרון הכנה. וגם במוקצה מחמת מיאוס מן בסימן רע"ט (ס"ה) פוסק כרבי שמעון, וז"ל: "נר שלא הדליק בו באותה שבת, אפילו הוא של חרס דמאס, ואפילו הוא של נפט דמסריח מותר לטלטלו שמוקצה מחמת מיאוס מותר". וזה על אותו יסוד. אני חתרתי למצוא אם יש הבדל בין מוקצה של הפירות או של הנר. ששניהם זה חסרון הכנה שלא חשב עליו, אבל רואים בתוספות (שבת יט) שמוקצה מחמת מיאוס זה יותר קל. אבל בדינים להלכה נראה שאין הבדל בין מחמת מיאוס לבין חסרון הכנה.

מה לאכול, הוא רוצה לענג את השבת, בזה אדם אינו מקצה אותם מדעתו למרות שהם עומדים לסחורה. וזה כתוב מפורש בשלחן ערוך (סימן ק"ז ס"ט) "אין שום אוכל תלוש הראוי לאכילה מוקצה לשבת, דתמרים ושקדים ושאר פירות העומדים לסחורה מותר לאכול מהם בשבת". דהיינו שדברי מאכל אינם נקראים מוקצה מחמת חסרון כיס.

אולם על הפירות הללו רובץ סוג אחר של מוקצה. כיון שהפירות הללו היו מיועדים לסחורה והסחתי דעתי מהם, נכון שזה לא חסרון כיס אבל הרי זה לא היה בדעתי. כאן הוא מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, שלפי רבי יהודה צריך שתהיה מחשבה חיובית. לעומת זאת לפי רבי שמעון כיון שלא היתה כאן מחשבה שלילית, שהרי לפעמים אדם נמלך בדעתו ורוצה לאכול, לכן מותר. ומרן השלחן ערוך פסק כאמור כמו רבי שמעון.

יד. ביום טוב מחמירים במוקצה

והנה בהלכות יום טוב (סימן תל"ה ס"ד) מרן בשלחן ערוך כותב: "מוקצה אף על פי שמותר בשבת, החמירו בו ביום טוב ואסורוהו". והיינו מוקצה שהוא לפי רבי שמעון שהוא מותר בשבת, שבימים טוב מחמירים בו כרבי יהודה. דהיינו שצריך מחשבה חיובית כדי להתירו. ורוב הראשונים סוברים כך, שבימים טוב הלכה כרבי יהודה ואסור. ורואים שבהלכה יש הבדל בין שבת ליום טוב. והסיבה שבימים טוב החמירו במוקצה יותר משבת, משום שהתורה התירה מלאכת אוכל נפש, לכך חכמים עשו הגבלה יותר.

טו. מגו דאתקצאי לבין השמשות אתקצאי לכולי יומא

ויש דוגמא נוספת שהיא מאד חשובה. הנה יש לנו כלל 'מגו דאתקצאי לבין השמשות אתקצאי לכולי יומא'. כלומר שכל דבר שבכניסת השבת היה מוקצה, הוא נעשה למוקצה לכל השבת. דוגמא לדבר פמוטים של הנרות, שהם כלים יפים במיוחד אם הם עשויים מכסף, והם כלים שניתן להשתמש בהם לקישוט בעלמא. אולם עיקר השימוש בהם הוא לנרות. והפמוטים הללו הן בסיס לדבר האסור, כיון שהם מחזיקים את הנרות. וכיון שבכניסת השבת הנרות דולקים, הרי שהפמוטים נחשבים במשך כל השבת לאיסור. למרות שהנרות כבו. והסיבה לכך היא 'מגו דאתקצאי לבין השמשות אתקצאי לכולי יומא'. ויש דיון אם יועיל תנאי בפמוטים כאלו וכיו"ב. נחלקו בזה מרן והרמ"א בשלחן ערוך (סימן רע"ט ס"ה) ואכמ"ל. והוא על אותו היסוד שאמרנו, לפי רבי יהודה כיון שבכניסת השבת לא חשב להשתמש בפמוטים הללו, הרי שהם אסורים. אולם לפי רבי שמעון כדי לאסור אותם צריך להקצותם בפירוש לכל השבת. לכן אם נסתלקה סיבת המוקצה הרי הם מותרים. ולהלכה אנו אומרים ב'מגו דאתקצאי' שהלכה כרבי יהודה, והפמוטים אסורים לכל השבת.

טז. מודה רבי שמעון בגרורות וצימוקים

יש אופן של מיגו דאתקצאי שגם רבי שמעון מודה. והוא בדבר שאינו תלוי בכך כלל, דהיינו שהכלי היה מוקצה בכניסת השבת והיה ברור שיישאר מוקצה עד למוצאי שבת. למשל, יש אנשים שמדליקים נר נשמה בערב

פרקי אבות

אדם צריך להיות שופט על עצמו

נושאי השיעור: אם מותר להיות 'עורך דין' | איסור הליכה לערכאות הוא גם על העורך דין | קשה לאדם להודות בטעותו | לדעת לקבל את הדין **יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קבלו מהם, יהודה בן טבאי אומר אל תעש עצמך כעורכי הדינים וכשיהיו בעלי דין עומדים לפניך יהיו בעיניך כרשעים וכשנפטרים מלפניך יהיו בעיניך כזכאים כשקבלו עליהם את הדין (פ"א מ"ח)**

בפרט כשאנחנו יודעים גם כן את ה'צדק' שהם עושים. רק לאחרונה שמענו את הסיפור שאירע עם האחים כדורי, שני אברכים מצויינים ממש, אחד מהם היה לומד כאן באחד הכוללים פה, היה יושב ולומד בהתמדה, והיו להם הורים צדיקים ממש. אבא שלהם היה איש חסד גדול, נדיב גדול למסודות תורה. הוא היה רואה חשבון מקצועי, והוא היה רואה חשבון לכל מיני ישיבות ולא רצה לקחת כסף! איש צדיק! ובא מחבל ורצח אותם, משום מה המשטרה החליטה שזה צריך להיות אחד מהבנים. אוי אוי כמה צער! כמה הם איימו! יש להם רצון בכל מחיר להצליח! איך אמר לי פעם חוקר משטרה, זה כמו משחק שחמט. התפקיד שלי זה להפיל את הנחקר. אמרתי לו התפקיד שלך זה להפיל את הנחקר או לחפש צדק? כמה חוסר אנושיות היה בזה. כמה אכזריות היה בזה. הרי הם היו ביחסים כל כך נפלאים עם ההורים. שלשה שבועות אחרי פטירתם פתאום ברחוב תופסים אותו עם אזיקים, בהשפלה כזו, שבועות שלמים מושבים אותו, צועקים עליו, מאיימים עליו. עוצרים את אשתו שהיא מיד אחרי לידה. מה עם התינוק? מה עם להניק את התינוק? רשעות, אכזריות כזו!! נורא ואיום. להיות עורך דין לאנשים כאלו זו מצוה גדולה. להציל עשוק מיד עשוק זו מצוה.

א. האם מותר לשמש כעורך דין?

מה הכוונה 'אל תעש עצמך כעורכי הדינים'? הנה מי שמכיר את סוגיות הש"ס בנושא, יראה כמה זה חמור שהאדם מכוון את השני, מתערב בדבר שלא שייך אליו. ואני לא מדבר על שקר, לא מדברים כאן ברשעים. מדובר באנשים ישרים שנותנים עצות. הגמרא אומרת שרבי יוחנן נתן פעם איזה עצה בדבר שהתלבט לגביו שאולי הוא מצוה, ולאחר מכן הוא אמר ע'שינו עצמינו כעורכי הדינים'. והנה כיום זה הפך להיות מקצוע מאד נפוץ, יש 'קמפוסים' שלמים שגם דתיים לומדים בהם. כל אחד שהולך ללמוד דבר כזה צריך לדעת, שאמנם זה לא תפקיד שהוא אסור לגמרי. יש מקרים שמותר להיות 'עורך דין' יכול להיות אדם עורך דין שהוא ירא שמים, למשל, עורך דין פלילי, אדם עשה כל מיני עבירות הוא מואשם בגניבה או גזילה [- פלילי לא אזרחי] והוא הולך לבית המשפט להצילו, שלא ילך לבית סוהר. כגון שלא שילם מס הכנסה וכיו"ב כל דבר שהוא קשור מול הרשויות דבר פלילי מותר ללכת ולמצוא כל סיבה שהיא, כל סיבה חוקית כדי לעזור לאדם הזה.

ה. מעשה עם בעל ספר מאירת עיניים

יש סיפור ידוע על הסמ"ע 'ספר מאירת עיניים' על חושן משפט. ויש לו ספר 'דרישה' ו'פרישה'. הוא היה גאון גדול מאד. והנה היה לו דין ודברים עם איש פשוט אחד. והחליטו שהולכים לדין תורה. ואז אמר האיש הפשוט לסמ"ע אתה רב גדול ומפורסם, מה הסיכוי שלי בדין תורה מולך? רק נבוא לבית הדין הדין יקום וישתחוה לך אפים ארצה, כל מה שתגיד הוא יאמר קדוש קדוש קדוש! איזה סיכוי יש לי שהדין יהיה אובייקטיבי?! והסמ"ע אמר לו אתה צודק, והציע שילכו לאיזו עיירה, שם יש דיין אחד שהוא גאון גדול בתורה והוא ישר מאד, ויש לו בית דין מצויין, ושם אף אחד לא מכיר אותי! - בדורות ההם של הסמ"ע לפני כ-350 שנה לא היו תמונות... והדין לא מכיר אותי. ואני לא אומר לו אפילו מי אני. ונראה מה הוא גיד. והאיש הסכים. הלכו לשם, האיש טען את הטענות שלו לפני הדיין. ואז הסמ"ע טען את טענותיו, והוא מותר לו על פי ההלכה להציג את עמדתו ולהביא לה ראיות הלכתיות, ואמר יש שלחן ערוך במקום פלוני, יש גמרא במקום פלוני וכו' וכו' ראיות שהוא צודק. והאיש השני, מסכן עמד שם לא מבין בכלל על מה הרב מדבר. הדיינים שאלו כמה שאלות לבירור העובדות ואמרו להם שיבואו בעוד כמה ימים לקבל תשובה. לאחר כמה ימים הם חוזרים, והדיינים אומרים לסמ"ע שהוא חייב. והאיש הפשוט הזה צודק.

הסמ"ע התבייש מאד, אני מול האיש הפשוט הזה אני אשם?! אבל מה דין תורה זה דין תורה ואין חוכמות. מיד במקום הוא הוציא את הכסף שהוטל עליו ושילם לאיש הזה. כל מה שהיה עליו לשלם. לאחר שהסתיים הדין, פנה הסמ"ע אל הדיין בשאלה, הרי הבאתי ראיות, וראיתי שאתה מקשיב לכל מה שאמרתי, כיצד קרה שאני הוא החייב?! אמר לו הדיין, אכן בתחילה שמעתי אותך וזה היה מאד משכנע, וכשהתחלתי ללמוד את הנושא טוב, ראיתי שבזמן האחרון יצא איזה ספר חשוב מאד על חושן משפט, ספר נפלא, וראיתי שהוא מביא את הראיות שלך אחת אחרי השנייה, ואת כולם הוא דחה, הוא מסביר פשט אחר בכל הראיות הללו. שאל אותו הסמ"ע 'ומי הוא הספר הזה?' הוציא לו הדיין מהארון 'ספר מאירת עיניים'...

כלומר אפילו הסמ"ע לא היה מסוגל בדין תורה שלו לחשוב שהוא לא צודק! קשה לאדם, אפילו אדם גדול, לחשוב שהוא לא צודק. ומזל שהדיין ראה את הראיות הללו ופסק את ההלכה כראוי.

ו. חכמתו של רבי חיים מוואלז'ין

יש עוד מעשה בגאון רבינו חיים מוואלז'ין שהיה גאון עולם וגם פיקח מאד. פעם התעורר סכסוך בין שתי קהילות, והם החליטו לפתור את הסכסוך באופן של לעשות זבל"א שזה ראשי תיבות: זה בורר לו אחד דהיינו כל אחד יברור לו נציג לדין והשניים בוררים את השלישי. וכל קהילה בחרה לה רב אחד, את הרב הקהילה שלה, ושניהם יחד בחרו את רבי חיים מוואלז'ין לשלישי. הוא אובייקטיבי, הוא לא שייך לאף צד. שני הקהילות באו וטענו את כל הטענות לפני הרבנים. והנה אחד הרבנים היה רבי דוד מנובהרדוק שהיה גאון עצום בתורה [- הוא כתב ספר 'גליא מסכת' לאחר שרבי חיים מוואלז'ין שמע את כל הטענות אמר לרב השני שהוא צודק. הרב השני היה מקהילת מיר. ואז הרב מנובהרדוק התחיל להתווכח עם רבי חיים מוואלז'ין, והחל להביא ראיות שהקהילה שלו צודקת, וכך נמשכו הדיונים שעות ארוכות. בסופו של דבר ההחלטה היתה ברוב דעות, רבי חיים מוואלז'ין יחד עם הרב של מיר. לאחר הדין רבי חיים מוואלז'ין הרגיש שהרב מנובהרדוק שהוא גאון בתורה יצא מאד ממורמר, הוא בטוח שהוא צודק, ושרבי חיים מוואלז'ין היה חד צדדי. כביכול זה משחק מכור, כאב לו מאד.

והנה עבר זמן, ולפני הרב של נובהרדוק הגיעו שני אנשים לדין תורה. הרב שמע אותם כראוי חקר אותם ובירר את הדין, וכתב פסק דין לטובת אחד מהם, ואת השני הוא חייב. לאחר כשנה ממתן פסק הדין, והנה הרב מנובהרדוק הזדמן לעיר אחרת, והנה הוא פוגש את שני האנשים הללו. ואז הוא שאל אותם אם קיימו את הפסק דין שלו. הרב תהה, למה לא? הם התחילו לגמגם לו, ולאחר שהרב לחץ הם אמרו לו כן, שכל הדין תורה הזה לא היה ולא נברא, אין לנו ריב, העסק הזה לא היה עסק, הכל סתם. אלא שרבי חיים מוואלז'ין [- זה אירע כבר לאחר פטירתו של רבי חיים מוואלז'ין] מיד לאחר הדין תורה בין שני הקהילות הוא קרא לנו, והדריך אותנו בדיוק מה להגיד ומה לטעון, הוא הכין אותנו לפרטי פרטים, וצויה עלינו לבוא לפניך לדין תורה, וכך עשינו. אבל באמת אנחנו חברים טובים. הרב שמע את זה התפלל, מה היתה כוונתו של רבי חיים מוואלז'ין בזה?! והוא ישב וחשב מה היו הטענות של שני האנשים והנה הוא שם לב, שהטענות הנם בדיוק כמו הטענות שהיה בשני הקהילות אחת נגד השנייה, זה אותם טענות. והוא חייב את את שרבי חיים מוואלז'ין חייב - את קהילת נובהרדוק! כלומר שרבי חיים עשה הכל כדי להוכיח לו שאין אדם רואה חובה לעצמו! שהצדק עימו! הוא עמד וכל כך התרגש שהוא שם לב לכך. רבי חיים היה צדיק יסוד עולם, הוא לא היה חייב לעשות את זה, אבל הוא רצה להוכיח לי כדי שלא יהיה בי עליו קפיידא. וזה הכוונה 'שקבלו עליהם את הדין' - לקבל את הדין כשביט דין פוסקים. גם אם יש לך טענות וכו', בסופו של דבר זה דין תורה צריך לעשות מה שבית הדין מצווה.

כמו כן עורך דין שעורך חוזים לקנייה או מכירה של דירה או עסק וכיו"ב, בודקים שהכל חוקי. כמו כן אדם הולך לעורך דין לכתוב צוואה. רק העורך דין צריך לשים לב בכל חוזה, לבדוק מה על פי ההלכה. אם זה לא איסור ריבית או גזל וכיו"ב. והוא הדין בכל מיני חוזים של השקעות שמותר.

ב. גם לעורך דין אסור ללכת לערכאות

לעומת זאת ללכת לערכאות זה אסור, עורך דין שהולך לערכאות זה לא פשוט. אכן אם הוא מצד הנתבע במקרים מסוימים מותר. אבל לתבוע מותר רק על פי היתר של בית דין רבני. היה עורך דין אחד שאמר לי, אם אני לא אתבע בערכאות, אז התובע יקח עורך דין אחר במקומי... אתם מבינים איזו טענה מטופשת! הרי הוא כמי שאומר, אם לא אני אחלל שבת משהו אחר יחלל שבת. איזה מין היתר זה?! ואני לא מדבר על ערכי דין שקרנים ורמאים, שמחפשים כל מיני עלילות ודברים של שקר, אני מדבר אפילו על אמת. אם יש היתר מבית דין רבני, זה היתר דחוק מאד, זה המקסימום שמותר בדוחק גודל מאד.

ג. להיות אמיתי האדם עם עצמו

אבל יש כאן עוד נקודה חשובה לגבינו. 'אל תעש עצמך כעורכי הדיינים' פירושו של דבר, שהנה כל אחד מאיתנו הוא שופט על עצמו, השופטים בדרך כלל הם שופטים את האחרים, לעומת זאת אנחנו השופטים של עצמינו. כל אחד מצווה לעשות חשבון נפש, לפני שהולך לישון בלילה, מה עשיתי היום, כמה תורה למדתי, האם דברתי לשון הרע? האם הלבנתי פנים? האם ברכתי כראוי על כל דבר? יושב ומחשב מה עשה היום. והנה אם הוא אדם חכם, אובייקטיבי, הוא לא חד צדדי, כאשר הוא עושה דבר לא בסדר, הוא יתוודה, הוא יגיד רבוננו של עולם חטאתי, עויתי, ובעזרת השם אתחזק. אבל יש אנשים שהם עורכי דין של עצמם, אפילו בלי ללמוד משפטים, בכל דבר יש להם תירוץ. הם אף פעם לא אשמים. על כך אומר התנא 'אל תעש עצמך!' לא כתוב 'אל תהיה עורכי הדיינים' אלא 'אל תעש עצמך כעורכי הדיינים', אתה עושה את עצמך לגבי עצמך, אתה מסלף את הצדק! אתה בורח מהאמת! תשפוט את עצמך לפני שאתה שופט את האחרים! תראה אם אתה אדם ישר באמת! עשית עוון ואתה מטה את הדין ואתה חושב שזה בסדר, אוי ואבוי! אתה לא עושה תשובה! בשמים הקב"ה יעניש אותך.

ד. קשה לאדם להודות שטעה

'וכשיהיו בעלי דין לפניך יהיו בעיניך כרשעים' - לכאורה שני אנשים הלכו לדין תורה, למה להחשיב אותם כרשעים?! אלא יש כאן יסוד חשוב מאד, אם נשים לב איך התנא מסיים: 'וכשנפטרים מלפניך יהיו בעיניך כזכאין כשקבלו עליהם את הדין' דהיינו, הנה כמה פעמים אירע שבאו לפני אנשים, וסיפרו לי על בעיה שיש להם עם משהו. ואני לא דיין, ובדרך כלל גם משתדל לא להביע דעה, לא רוצה לשמוע לשון הרע, שילכו לבית דין. והנה היה אחד שבא אלי בארצות הברית והתחיל לבכות לפני שיש לו בעיות בעסק שלו, היה אחד שעבד אצלו ועזב אותו ופתח עסק מתחרה וכמעט שבר אותו לגמרי. ושאל אותי איזה בית דין טוב יש בארץ ישראל, הוא ירא שמים הוא רוצה ללכת לבית דין. אמרתי לו, אני אתן לך עצה יותר טובה, אל תלך לבית הדין! תוותר! למה שאוותר? תמה. אמרתי לו, לפי מה שסיפרת לי אין לך שום טענה, אתה בטוח מפסיד, תחסוך לך את הכאב לב ואת הזמן, אתה כל כך בטוח שאתה צודק. אני דוקא חושב שהשני צודק, לפי מה שאתה סיפרת. הוא ביקש ממני למצוא לו גם טוען רבני וגם בית דין, אמרתי לו אני לא אעזור לך בזה בכלל! אני אוהב אותך ואני מרחם עליך! אתה הולך להפסיד. אם תביא טוען רבני הדרך היחידה שתנצח, שהוא ישקר, והדיינים לא יתפסו את השקר. זה הסיכוי היחיד. אבל אם תספר את האמת כמו שסיפרת לי, אתה מפסיד.

הוא היה מאד מופתע מדברי, ואז הוא הלך לדיין אחר שם, וסיפר לו את הסיפור ומה שאמרתי לו, וגם הוא אמר לו שלא ילך לדין תורה כי הוא יפסיד. והסיבה לכך הוא כי קשה לאדם לקבל שהוא לא צודק. כאשר אדם יודע שהוא הולך להפסיד בבית הדין הוא ימנע מלתבוע, הוא לא ילך סתם להתמרמר ולהפסיד זמן כסף, וכל הכרוך בזה, אדם הולך כשהוא בטוח שהוא ניצח. ולכן גם כאשר הוא מפסיד הוא אומר הדיינים האלה הם לא בסדר... הם היטו את הדין, הדיין לא יודע ללמוד וכיו"ב.

היה פעם יהודי אחד כאן בבית הכנסת, יהודי מאד נחמד ירא שמים אמיתי, שהיה לו דין ודברים עם אחד מהקהל פה, והם באו אלי, אמרתי להם שילכו לבית דין. הלכו לבית דין מצויין, והתובע הפסיד. הוא בא אלי למשרד, ואמר לי הדיין הזה הוא רשע מרושע וכו' וכו', אמרתי לו אוי ואבוי! איך אתה מדבר?! הוא תלמיד חכם! אבל הוא בשלו 'הוא הטא את הדין!' אמר. אמרתי לו תשמע, אני לא רוצה לשמוע! אני לא רוצה לדבר אתך עד שתבקש סליחה! היה ריב גדול עד שעבר זמן והם התפייסו. ולבסוף הוא הבין שהוא לא היה בסדר והלך לבקש סליחה מהדיין. קשה לאדם לקבל שהוא לא בסדר.